



Notario Titular de Las Condes Alvaro David González Salinas

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de PROTOCOLIZACION PODER ESPECIAL otorgado el 30 de Octubre de 2024 reproducido en las siguientes páginas.

Notario Titular de Las Condes Alvaro David González Salinas.-

Av. Apoquindo 3001, segundo piso, Las Condes.-

Repertorio Nro: 29024 - 2024.-

Las Condes, 05 de Noviembre de 2024.-



723457138820
www.fojas.cl

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la Excma. Corte Suprema.-

Certificado Nro 723457138820.- Verifique validez en

<http://fojas.cl/d.php?cod=not71adgonsalin&ndoc=723457138820>.- .-

CUR Nro: F4808-723457138820.-

1 REPERTORIO N° 29024/2024
2 PROT.: 16137
3 OT: 75592
4
5

6 PROTOCOLIZACION PODER ESPECIAL
7
8

9 GRUPO CALZADO FLEXI, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
10 INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE

11 A

12 RAÚL ANTONIO GONZÁLEZ BRADANOVIC
13
14

15 EN SANTIAGO REPÚBLICA DE CHILE, a treinta de octubre de dos mil
16 veinticuatro, **ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS**, chileno, Abogado, Notario
17 Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con oficio
18 en avenida Apoquindo número tres mil uno, piso dos, comuna de Las
19 Condes, Región Metropolitana; **CERTIFICO:** Que a solicitud de doña MILDRED
20 JOSEFINA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, venezolana, casada, empleada, cédula
21 de identidad número veintiséis millones cuatrocientos noventa y tres mil guión
22 seis, de este mismo domicilio, quien actúa a petición del abogado don Sergio
23 Ayala, procedo a protocolizar PODER ESPECIAL, otorgado por “**GRUPO**
24 **CALZADO FLEXI**”, **SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE**
25 **CAPITAL VARIABLE**, debidamente representado, a favor de don **RAÚL**
26 **ANTONIO GONZÁLEZ BRADANOVIC**, suscrito en la ciudad de León, Estado de
27 Guanajuato, Estados Unidos Mexicanos, a los quince días del mes de octubre de
28 dos mil veinticuatro, ante Notario Titular don Enrique Durán Llamas; con timbre
29 de Apostille de fecha dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro.- Dicho
30 documento consta de ocho hojas útiles que dejo agregado al final de este registro



bajo el número dieciséis mil ciento treinta y siete. Se anotó en el Repertorio de escrituras públicas bajo el número antes señalado.- Se da copia.- Doy fe.-



MILDRED JOSEFINA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

C.I. N° 26493000-6



Certificado
723457138820
Verifique validez
<http://www.fojas.>



Lic. Enrique Durán Llamas

Notario Público No. 82

AV. ROMA No. 317 ESQ. CALLE MADRID
COL. ANDRADE, C.P. 37020, LEÓN, GTO. MÉX.
TELS/FAX: (477) 714-07-24, 713-38-29, 146 98 14 a b 17

PROTOCOLIZADO N° 16137
REPERTORIO 29024
FECHA 30/10/2024



VOLUMEN 1,528 MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO
NÚMERO 99,286 NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

EN LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los 15 quince días del mes de octubre del año 2024 dos mil veinticuatro, YO, Licenciado ENRIQUE DURÁN LLAMAS, Titular de la Notaría Pública número 82 ochenta y dos Adscrito a este Partido Judicial, con domicilio en Avenida Roma número 317 trescientos diecisiete, de la colonia Andrade de esta ciudad, y Registro Federal de Contribuyentes DULE4509229B2 (letra "de", letra "u", letra "ele", letra "e", cuatro, cinco, cero, nueve, dos, dos, nueve, letra "be", dos), HAGO CONSTAR: -----

EL PODER ESPECIAL, que ante mí otorga la sociedad mercantil denominada: "**GRUPO CALZADO FLEXI**", **SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, sociedad válidamente constituida y existente de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en Boulevard Francisco Villa, número exterior 201 doscientos uno, interior 1 uno, Colonia Oriental, código postal 37510 treinta y siete mil quinientos diez, León, Guanajuato, México, inscrita en el Registro Público de Comercio de la ciudad de León, Guanajuato, bajo el folio mercantil electrónico número 15611*20 (quince mil seiscientos once, asterisco veinte) e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave GCF0101026R5 (letra "GE", letra "CE", letra "EFE", cero, uno, cero, uno, cero, dos, seis, letra "ERRE", cinco), (en lo sucesivo la "**Poderdante**"), debidamente representada en este acto por el Licenciado **FRANCISCO NÚÑEZ KAUFMANN**, actuando en calidad de Apoderado Legal de la Sociedad, cuyas generales se precisan en el apartado correspondiente, en favor de **RAÚL ANTONIO GONZÁLEZ BRADANOVIC**, a quien en lo sucesivo se le designará como el "**Apoderado**", para que lo ejerza de conformidad con las siguientes: -----

PROTESTA DE LEY

El suscrito Notario hago constar, que en los términos del artículo 28 veintiocho, de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato en vigor, hice saber al compareciente de las penas previstas por los artículos 202 doscientos dos, 214-a doscientos catorce letra "A", 233 doscientos treinta y tres, 234 doscientos treinta y cuatro y demás aplicables del Código Penal del Estado de Guanajuato en vigor, imputables a quienes se conducen con falsedad en declaraciones ante Fedatario Público, por lo que quedando debidamente apercibido de ello, protestó formalmente conducirse con verdad en las declaraciones que emitan en el presente instrumento. -----

CLÁUSULAS

PRIMERA. OTORGAMIENTO DE PODERES ESPECIALES.

La sociedad mercantil "**GRUPO CALZADO FLEXI**", **SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, por conducto de su Apoderado Legal, el licenciado **FRANCISCO NÚÑEZ KAUFMANN**, otorga un **PODER ESPECIAL**, en términos de los artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro y 2587 dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil Federal, y sus correlativos, los artículos 2064 dos mil sesenta y cuatro y 2100 dos mil cien, ambos del Código Civil para el Estado de Guanajuato, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en favor de **RAÚL ANTONIO GONZÁLEZ BRADANOVIC**, mayor de edad, de nacionalidad chilena, con cédula nacional de identidad número **12.242.596-7** (doce millones doscientos cuarenta y dos mil quinientos noventa y seis guion siete), con domicilio profesional en calle Francisco De Villagra número 327 trescientos veintisiete, Departamento 1601 mil seiscientos uno, Torre "B", Comuna de Ñuñoa, Santiago de Chile, con pasaporte de su nacionalidad número P28525432 (Letra "PE", dos, ocho, cinco, dos, cinco, cuatro, tres, dos) en vigor. -----

Para que por cuenta y nombre de la Poderdante, en su calidad de único accionista de la sociedad de nacionalidad chilena denominada "**FLEXI CHILE SpA**", a la que en lo sucesivo se le designará como la "**Sociedad**", con domicilio en calle Francisco De Villagra número 327 trescientos veintisiete, Departamento 1601 mil seiscientos uno, Torre "B", Comuna de Ñuñoa, Santiago de Chile, comparezca ante cualquier notario público de su elección para otorgar y suscribir los documentos que sean necesarios y convenientes, a fin de formalizar el aumento de capital social de la Sociedad y la modificación de sus estatutos sociales, bajo las condiciones que estime oportunas, pudiendo para tal fin, si fuese necesario, otorgar escrituras para su subsanación, modificación o ratificación. -----

El apoderado queda facultado de manera expresa para: (i) modificar el contenido los estatutos sociales; (ii) acordar aumentos del capital social y emisión de nuevas acciones, así como determinar la forma y plazo para su aportación; (iv) hacer manifestaciones sobre el "no ejercicio" cualquier derecho de preferencia que pudiera corresponderle a "**GRUPO CALZADO FLEXI**", **S.A.P.I. DE C.V.**, en su carácter de único accionista de la Sociedad, para suscribir aumentos de capital social, en caso de que así lo estime conveniente; (v) acordar sobre la admisión de nuevos accionistas; (vi) reconocer aportaciones realizadas por otras sociedades y aceptarlas como suscripción para aumentos de capital social; (vii) solicitar todo tipo de registros y publicaciones que sean pertinentes en relación con la sociedad "**FLEXI CHILE SpA**"; (viii) participar en cualquier clase de Juntas de Accionistas, representando al Poderdante en su calidad de accionista, o reunión de socios con pleno derechos de voz y voto en ellas; (ix) designar y remover sus administradores y apoderados y otorgarles poderes generales o especiales, y aun cuando incurra en la autocontratación o autodesignación y, en general, discutir y acordar todas las cláusulas estatutarias que fueren necesarias para estos propósitos. -----

SEGUNDA. VIGENCIA. El presente poder especial tendrá duración de 3 (tres) meses, contados partir de su protocolización en una Notaría de la República de Chile, después de ser debidamente apostillado. -----

TERCERA. SIN FACULTADES DE SUSTITUCIÓN -----



COTEJADO

Pag: 4/18



Certificado
723457138820
Verifique validez en
<http://www.fojas.gob.mx>



El apoderado aquí designado no estará facultado para delegar o sustituir, ya sea total o parcialmente, las facultades que se le confieren en este poder especial. -----

CUARTA. RENDICIÓN DE CUENTAS. El Apoderado se obliga a rendir cuentas exactas a la Poderdante, del ejercicio de las facultades que le son conferidas en el presente instrumento, en caso de que ésta así se lo requiera. -----

QUINTA. REVOCABILIDAD. La Poderdante se hace sabedora que, para el caso de que por así convenir a sus intereses desee revocar o limitar las facultades aquí otorgadas, podrá hacerlo mediante notificación personal en la que acuse de recibido y enterados los Apoderados, o en su caso las contempladas en el Capítulo Quinto del Código Civil vigente en el Estado, a su total cargo y responsabilidad. -----

PERSONALIDAD Y LEGAL EXISTENCIA
"GRUPO CALZADO FLEXI"
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE

El Licenciado **Francisco Núñez Kaufmann**, acredita la legal existencia de su representada, así como la personalidad con la que comparece, misma que manifiesta bajo protesta de decir verdad, no le ha sido revocada, modificada o limitada en forma alguna, de conformidad con los siguientes documentos: -----

PRIMERO. Por escritura pública número **25,705** veinticinco mil setecientos cinco, de fecha 21 veintiuno de diciembre del año 2000 dos mil, otorgada ante la fe del suscrito Notario, la cual quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el Folio Mercantil M20*2020 eme veinte asterisco dos cero dos cero, en fecha 25 veinticinco de febrero de 2002 dos mil dos, se protocolizó la escisión de la Sociedad mercantil denominada "GRUPO FLEXI DE LEÓN, S.A. DE C.V.", misma que se escindió en "GRUPO CALZADO FLEXI, S.A. DE C.V.", "GRUPO ZAPATERÍAS FLEXI, S.A. DE C.V.", y "GRUPO PIEL FLEXI, S.A. DE C.V."

SEGUNDO. Por escritura pública número **25,707** veinticinco mil setecientos siete, de fecha 22 veintidós de diciembre del año 2000 dos mil, otorgada ante la fe del suscrito Notario, la cual quedó inscrita en el Registro Público de Comercio de esta ciudad de León, Guanajuato, bajo el Folio Mercantil M20*04378, en fecha 25 veinticinco de febrero de 2002 dos mil dos, se protocolizó el contrato de constitución de la sociedad mercantil "GRUPO CALZADO FLEXI" S.A. DE C.V., como sociedad escindida. --

TERCERO. Por escritura pública número **28,136** veintiocho mil ciento treinta y seis, de fecha del 06 seis de noviembre de 2002 dos mil dos, otorgada ante la fe del suscrito Notario, la cual quedó inscrita en el Registro Público de Comercio de la ciudad de León, Guanajuato, bajo el Folio Mercantil M20*04378, en fecha 12 doce de noviembre de 2002 dos mil dos, se protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria de la Sociedad por la cual se acordó, entre otros puntos, la donación de acciones que realizó el señor Roberto Plasencia Saldaña en favor de los señores Roberto Francisco Plasencia Torres y Mauricio Plasencia Torres, así como su admisión como nuevos accionistas. -----

CUARTO. Por escritura pública número **28,354** veintiocho mil trescientos cincuenta y cuatro, de fecha 23 veintitrés de diciembre de 2002 dos mil dos, otorgada ante la fe del suscrito Notario, la cual quedó inscrita en el Registro Público de Comercio de la ciudad de León, Guanajuato, bajo el Folio Mercantil M20*04378, en fecha 03 tres de marzo de 2003 dos mil tres, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas la Sociedad "GRUPO CALZADO FLEXI" S.A. DE C.V., de fecha 20 veinte de diciembre de 2002 dos mil dos, por la cual se acordó, entre otros puntos, la fusión por absorción con la Sociedad denominada "DIVISIÓN DE CALZADO FLEXI", S.A. DE C.V. -----

QUINTO. Por escritura pública número **29,975** veintinueve mil novecientos setenta y cinco, de fecha del 23 veintitrés de diciembre de 2003 dos mil tres, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 16 dieciséis de diciembre de 2003 dos mil tres, por la cual se acordó, entre otros puntos, el decreto de dividendos en favor de los accionistas. -----

SEXTO. Por escritura pública número **30,708** treinta mil setecientos ocho, de fecha del 05 cinco de agosto de 2004 dos mil cuatro, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 diecinueve de julio del año 2004 dos mil cuatro, por la cual se acordó, entre otros puntos, el decreto de dividendos en favor de los accionistas. -----

SÉPTIMO. Por escritura pública número **32,992** treinta y dos mil novecientos noventa y dos, de fecha 24 veinticuatro de diciembre de 2005 dos mil cinco, otorgada ante la fe del suscrito Notario, la cual quedó inscrita en el Registro Público de Comercio de la ciudad de León, Guanajuato, bajo el Folio Mercantil Electrónico número **15611*20** en fecha 07 siete de febrero de 2006 dos mil seis, se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 20 veinte de diciembre de 2004 dos mil cuatro, por la cual se aprobó, entre otros puntos, la donación de la totalidad de sus acciones realizada por la señora Laura Elena Torres Álvarez en favor del señor Roberto Plasencia Saldaña, así como su salida definitiva de la sociedad. -----

OCTAVO. Por escritura pública número **32,988** treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho, de fecha del 24 veinticuatro de diciembre de 2005 dos mil cinco, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 02 dos de diciembre de 2004 dos mil cuatro, por la cual se acordó, entre otros puntos, el decreto de dividendos en favor de los accionistas. -----

NOVENO. Por escritura pública número **33,001** treinta y tres mil uno, de fecha del 26 veintiséis de diciembre de 2005 dos mil cinco, otorgada ante la fe del suscrito Notario, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 09 nueve de diciembre de 2005 dos mil cinco, por la cual se acordó, entre otros puntos, un decreto de dividendos en favor de los accionistas. -----

DÉCIMO. Por escritura pública número **33,044** treinta y tres mil cuarenta y cuatro, de fecha 30 treinta de diciembre de 2005 dos mil cinco, otorgada ante la fe del suscrito Notario, la cual quedó inscrita en el Registro Público de Comercio de la ciudad de León, Guanajuato, bajo el Folio Mercantil Electrónico número **15611*20** en fecha 26 veintiséis de mayo de 2006 dos mil seis, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de fecha del 15 quince de diciembre del 2005 dos mil



cinco, por la cual se aprobó, entre otros puntos, aumentar la Parte Variable del Capital Social de la Sociedad en la cantidad de \$400'011,120.00 M.N. (Cuatrocientos Millones Once Mil Ciento Veinte Pesos 00/100 Moneda Nacional).

DÉCIMO PRIMERO. Por escritura pública número **33,046** treinta y tres mil cuarenta y seis, de fecha del 31 treinta y uno de diciembre del 2005 dos mil cinco, otorgada ante la fe del suscrito Notario, la cual quedó inscrita en el Registro Público de Comercio de la ciudad de León, Guanajuato, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 15611*20 en fecha 26 veintiséis de mayo de 2006 dos mil seis, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de fecha 16 dieciséis de diciembre del 2005 dos mil cinco, por la cual se aprobó entre otros puntos, aumentar la Parte Variable del Capital Social de la Sociedad, en la cantidad de \$10'623,880.00 M.N. (Diez Millones Seiscientos Veintitrés Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00/100 Moneda Nacional) con la inclusión de nuevos socios, así como el pago de una prima por emisión de acciones por la cantidad total de \$10'159,511.80 M.N. (Diez Millones Ciento Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Once Pesos 80/100 Moneda Nacional).

DÉCIMO SEGUNDO. Por escritura pública número **33,126** treinta y tres mil ciento veintiséis, de fecha del 26 veintiséis de enero de 2006 dos mil seis, otorgada ante la fe del suscrito Notario, la cual quedó inscrita en el Registro Público de Comercio de la ciudad de León, Guanajuato, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 15611*20 en fecha 31 treinta y uno de enero de 2006 dos mil seis, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 quince de marzo de 2005 dos mil cinco, por la cual se acordó modificar los Estatutos Sociales de la Sociedad.

DÉCIMO TERCERO. Por escritura pública número **35,935** treinta y cinco mil novecientos treinta y cinco, de fecha 03 tres de julio de 2007 dos mil siete, otorgada ante la fe del suscrito Notario, la cual quedó inscrita en el Registro Público de Comercio de la ciudad de León, Guanajuato, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 15611*20 en fecha 06 seis de julio de 2007 dos mil siete, se protocolizó el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 01 uno de mayo de 2006 dos mil seis, por la cual se aclararon diversos puntos relativos al aumento del Capital Social en su parte Variable, acordado en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 16 de diciembre del año 2005, por la cantidad de \$10'623,880.00 M.N. (Diez Millones Seiscientos Veintitrés Mil Ochocientos Ochenta Pesos 00/100 Moneda Nacional).

DÉCIMO CUARTO. Por escritura pública número **48,287** cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y siete, de fecha 19 diecinueve de julio de 2012 dos mil doce, otorgada ante la fe del suscrito Notario Público, y la cual quedó inscrita ante el Registro Público de Comercio de la ciudad de León, Guanajuato, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 15611*20 el día 31 treinta y uno de julio de 2012 dos mil doce, se protocolizó el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 dieciséis de julio de 2012 dos mil doce, en la cual se acordó la adopción de la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, conforme a lo previsto en el Artículo 12 doce de la Ley del Mercado de Valores. Instrumento del que en lo conducente se transcribe: "... ORDEN DEL DÍA: I. Proposición, discusión y en su caso aprobación, de la adopción de la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, conforme a lo previsto en el Artículo 12 de la Ley del Mercado de Valores. II. Proposición, discusión y en su caso aprobación, de la reforma total de Estatutos Sociales. III. Proposición, discusión y en su caso aprobación, de nombramiento de Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad. IV. Proposición, discusión y aprobación en su caso, del otorgamiento de Poderes. V. Designación de Delegados Especiales. VI. Cualquier otro asunto relacionado con lo anterior. Leído que fue el Orden del Día, se procedió a su desahogo: PUNTO UNO.- En relación con el Primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifestó que debido a las necesidades y proyectos actuales de la Empresa, era conveniente adoptar la modalidad de una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, atendiendo a lo previsto en el Artículo 12 de la Ley del Mercado de Valores, manteniendo sus mismos estados financieros y permaneciendo los mismos Accionistas, conservando el mismo Capital Social. Analizado que fue lo anterior, los señores Accionistas por unanimidad de votos, tomaron la siguiente: RESOLUCIÓN: Es de resolverse y se resuelve, con efectos a partir de esta fecha, adoptar la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, atendiendo a lo previsto en el Artículo 12 de la Ley del Mercado de Valores, conservando su denominación de GRUPO CALZADO FLEXI, seguida de su abreviatura S.A.P.I. DE C.V., manteniendo sus mismos estados financieros y permaneciendo los mismos Accionistas, conservando el mismo Capital Social. PUNTO DOS.- En relación con el Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea informó que con motivo de la adopción de la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, era necesario modificar la totalidad de los Estatutos Sociales de la misma. Discutido que fue lo anterior los señores accionistas por unanimidad de votos, tomaron la siguiente: RESOLUCIÓN: Se resuelve reformar en su totalidad los Estatutos Sociales de la Sociedad, para que, con efectos a partir de esta fecha, queden redactados en los siguientes términos: ESTATUTOS SOCIALES DE LA DENOMINACIÓN CLÁUSULA PRIMERA.- La denominación social de la Sociedad es GRUPO CALZADO FLEXI, la cual irá seguida de las palabras "Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable" o de su abreviatura "S.A.P.I. DE C.V.". DEL OBJETO CLÁUSULA SEGUNDA.- El objeto social de la Sociedad es: 1).- (A) Promover, fomentar, crear y organizar toda clase de sociedades mercantiles y civiles en el país y en el extranjero; (B) Suscribir, comprar, vender y celebrar toda clase de operaciones activas o pasivas con acciones, bonos y valores de cualquier clase, así como tomar participaciones o partes de interés en otras empresas, y; (C) Prestar asistencia y servicios relacionados con el comercio exterior, técnicos, consultivos, administrativos, financieros y de asesoría en general, y encargarse de proyectar, constituir, organizar, explotar y administrar, tomar participación en la administración o en la liquidación de todo género de empresas industriales, comerciales, de servicios o de cualquier índole conforme a las disposiciones legales correspondientes; 2).- (A) Obtener, desarrollar y/o contratar, activa o pasivamente: (i) Por cualquier título, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, derechos de autor (y conexos) y en general cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual reconocido en cualquier jurisdicción o legislación nacional o extranjera; (ii) Toda clase de licencias y franquicias a nivel nacional e internacional, y; (B) Contratar, activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios y conferir comisiones; 3).- (A) Obtener o conceder préstamos, créditos o financiamientos, otorgando o recibiendo las garantías correspondientes pudiendo emitir o adquirir cualquier clase de título o valor legalmente permitido; y (B) Asumir, por cualquier medio legal, toda clase de deudas y/o adeudos a cargo de terceros; 4).- Otorgar cualquier clase de garantía, aún las de carácter real, para garantizar todo tipo de obligaciones propias o de terceras personas; 5).- La emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval, operación y negociación de toda clase de títulos de crédito o valores que la ley permita; 6). La compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento y en general la adquisición o enajenación por cualquier título de toda clase de bienes



COTEJADO



muebles o inmuebles y derechos reales, necesarios o convenientes para la realización de su objeto social; 7).- Actuar como importador, distribuidor, mediador, agente, representante o comisionista de toda clase de personas físicas o morales, ya sean éstas nacionales o extranjeras, y; 8).- En general, la celebración y ejecución de todos los actos, convenios, contratos y operaciones que sean convenientes para el desarrollo de su objeto social. La Sociedad no llevará a cabo actividades de intermediación en materia financiera o de seguros ni otras actividades para las que requiera autorización o concesión, salvo que previamente éstas sean obtenidas en los términos legales correspondientes. DEL DOMICILIO CLÁUSULA TERCERA.- El domicilio social de la Sociedad es la Ciudad de León, Guanajuato, Estados Unidos Mexicanos, pudiendo establecer sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero. Los Accionistas de la Sociedad se someten expresamente al fuero del domicilio social de la propia Sociedad, por lo que cualquier controversia que pudiere suscitarse entre cualquier Accionista (en su calidad de Accionista de la Sociedad) y la Sociedad, deberá dirimirse necesariamente ante los tribunales competentes que correspondan al domicilio social de la Sociedad, renunciando a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por cualquier causa. DE LA DURACIÓN CLÁUSULA CUARTA.- La duración social de la Sociedad será indefinida. DE LA NACIONALIDAD CLÁUSULA QUINTA.- La Sociedad es Mexicana. ADMISIÓN de Extranjeros... DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES CLÁUSULA SEXTA.- El Capital de la Sociedad es Variable. El Capital Social Mínimo Fijo de la Sociedad, íntegramente suscrito y pagado, es la cantidad de \$70'800,000.00 (Setenta Millones Ochocientos Mil Pesos, moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos), representado por 70'800,000 (setenta millones ochocientos mil) acciones con valor nominal de \$1.00 (Un Peso 00/100 M.N.), cada una. El monto total del Capital Social Variable de la Sociedad es ilimitado, representado por el número de Acciones que en su caso fuere determinado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. Los aumentos, y en su caso las disminuciones del Capital Social de la Sociedad deberán ser aprobados en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la propia Sociedad, sin que se requiera modificar estos Estatutos ni inscribir los acuerdos de la Asamblea en el Registro Público de Comercio. El capital social variable actual de la Sociedad, mismo que se encuentra íntegramente suscrito y pagado, es por la cantidad de \$410'640,000.00 (Cuatrocientos Diez Millones Seiscientos Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.), representado por 410'640,000 (cuatrocientas diez millones seiscientos cuarenta mil) acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de \$1.00 (Un Peso 00/100 M.N.), cada una. CLÁUSULA SÉPTIMA.- El Capital Social de la Sociedad está dividido en Acciones Clase Uno y Clase Dos, Ordinarias, Nominativas y con Valor Nominal de \$1.00 (Un Peso 00/100 M.N.): (i) Con los mismos derechos, excepto el de retiro que es exclusivo de las Acciones Clase Dos; (ii) Con las mismas obligaciones, y; (iii) Con igual participación en el Capital Social de la Sociedad y en la distribución de utilidades de la propia Sociedad, todo ello sin perjuicio de los derechos y limitaciones que en su caso se establezcan para las Acciones Especiales que sean emitidas o convertidas conforme a estos Estatutos Sociales de la Sociedad. Las Acciones Clase Uno representarán el Capital Social Mínimo Fijo de la Sociedad. Las Acciones Clase Dos: (i) Representarán la parte Variable del Capital Social de la Sociedad que les corresponda, y; (ii) Emitidas y no suscritas se conservarán en la Tesorería de la Sociedad, en el entendido de que en caso de que se hagan varias emisiones de Acciones Clase Dos las mismas se numerarán progresivamente de acuerdo a los aumentos de la parte variable del Capital Social de la Sociedad que apruebe la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la propia Sociedad. ... DE LA ADMINISTRACIÓN CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración: (A) Electo por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, y; (B) Integrado por: (i) Un mínimo de 3 (Tres) Consejeros Propietarios y por el máximo de Consejeros Propietarios que determine la propia Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, y; (ii) El número de Consejeros Suplentes que, en caso de ser electos, no podrá ser mayor que el de los Consejeros Propietarios. Los Consejeros (Propietarios y Suplentes, en su caso) integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad: (A) Durarán en su cargo: (i) Un año, o; (ii) Hasta que sus sucesores sean electos por otra Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad y hayan tomado posesión de sus puestos, y; (B) Recibirán las remuneraciones que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la propia Sociedad, en su caso. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad serán electos por simple mayoría de votos de las Acciones (con derecho a voto) representadas en la respectiva Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, sin computar, en su caso, los votos que correspondan a las Acciones (con derecho a voto) que hagan las designaciones de minoría a que se hace referencia a continuación. Cualquier Accionista o grupo de Accionistas minoritario de la Sociedad, por cada 10% (Diez por ciento) del Capital Social de la propia Sociedad con derecho a voto que represente, tendrá derecho a designar un Consejero Propietario y a su respectivo Suplente, en el entendido de que sólo podrá revocarse el nombramiento de estos Consejeros cuando se revocare el nombramiento de todos los demás Consejeros de la Sociedad. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- El Consejo de Administración de la Sociedad: (i) Nombrará de entre sus Consejeros Propietarios a un Presidente cuando la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad no hubiere hecho tal designación, y; (ii) Podrá tener uno o varios Vice-Presidentes según fueren designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad o por el propio Consejo de Administración de la Sociedad. Las ausencias temporales o definitivas del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad serán suplidas: (i) Por los Vice-Presidentes del propio Consejo de Administración de la Sociedad, en el orden de sus designaciones y, de no ser esto posible; (ii) Por el Consejero que fuere designado por los miembros integrantes del Consejo de Administración de la propia Sociedad. En el supuesto de ausencia de un Consejero Propietario, lo sustituirá el Consejero Suplente elegido específicamente por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para suplir a dicho Consejero Propietario, y, si no se hubiere hecho tal designación, lo sustituirá cualesquiera de los Consejeros Suplentes en el orden de su designación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad; en el entendido de que el Consejo de Administración de la Sociedad podrá resolver que asistan (sin voz ni voto) a las sesiones del propio Consejo de Administración de la Sociedad, los Consejeros Suplentes, cuando no estén en funciones sustituyendo a un Consejero Propietario. El Consejo de Administración de la Sociedad, cuando la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la propia Sociedad no hubiere hecho la designación, nombrará al Secretario del propio Consejo de Administración de la Sociedad, nombramiento que podrá recaer inclusive en persona que no fuere Consejero Propietario o Suplente del Consejo de Administración de la propia Sociedad, en el entendido de que: (A) El Consejo de Administración de la Sociedad podrá tener un Pro-Secretario (Secretario Suplente), quien podrá no ser Consejero Propietario o Suplente del Consejo de Administración de la





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

Lic. Enrique Durán Llamas

Notario Público No. 82

AV. ROMA No. 317 ESQ. CALLE MADRID
COL. ANDRADE, C.P. 37020, LEÓN, GTO. MÉX.
TELS/FAX: (477) 714-07-24, 713-38-29, 146 98 14 a b 17



COTEJADO

propia Sociedad, según fuere resuelto por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad o por el propio Consejo de Administración de la Sociedad, y; (B) Las ausencias temporales o definitivas del Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad serán suplidas: (i) Por el Pro-Secretario (Secretario Suplente) del propio Consejo de Administración de la Sociedad y, de no ser esto posible; (ii) Por la persona que al efecto fuere designada por los miembros integrantes del Consejo de Administración de la propia Sociedad. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- El Consejo de Administración de la Sociedad: (i) Tendrá todas las facultades generales necesarias, sin limitación alguna, para llevar a cabo el objeto social de la propia Sociedad a cuyo efecto estará investido de las que señalan los tres primeros párrafos del Artículo 2554 (Dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal (antes Código Civil para el Distrito Federal) y de sus correlativos en los Códigos Civiles del Distrito Federal y de los Estados de la República Mexicana, para Pleitos y Cobranzas, para Actos de Administración y de Dominio y aún aquellas que requieran cláusula especial y Poder Cambiario para suscribir, girar, aceptar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito; (ii) Tendrá el uso de la firma social, y; (iii) Podrá delegar dichas facultades en otra u otras personas confiriendo al efecto Poderes Generales o Especiales, con o sin facultades para delegarlos y revocarlos, para Pleitos y Cobranzas, para Actos de Administración, para Actos de Dominio, y Cambiario, los cuales podrá revocar sin causa en cualquier tiempo. El Consejo de Administración no tendrá facultades para la venta, cesión parcial o total, licencia parcial o total de los derechos de Propiedad Industrial y/o derechos de Propiedad Intelectual de la Sociedad, lo cual sólo podrá ser resuelto por una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas... CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- La totalidad de los miembros integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad estarán relevados de la obligación de otorgar garantía alguna para asegurar las responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de sus respectivos encargos por lo que, en consecuencia, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad no podrá adoptar acuerdo alguno en contrario (...). PUNTO TRES.- En relación con el Tercer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea informó sobre la renuncia con carácter irrevocable que presentó el Sr. Roberto Plasencia Saldaña, como Administrador Único de la Sociedad Asimismo, el Presidente de la Asamblea, manifestó que era necesario que la Sociedad fuera administrada por un Consejo de Administración, nombrar a los miembros del Consejo de Administración y ratificar al Comisario de la Sociedad. Discutido que fue lo anterior, y por unanimidad de votos, los señores accionistas resolvieron lo siguiente: RESOLUCIONES: 1 Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el Sr. Roberto Plasencia Saldaña, como Administrador Único de la Sociedad. Asimismo, se resuelve otorgar un voto de agradecimiento al Sr. Roberto Plasencia Saldaña por el desempeño de su cargo, liberándolo de toda la responsabilidad por el ejercicio de su cargo. 2 Se resuelve que la Sociedad sea administrada por un Consejo de Administración, integrado de la siguiente manera: Nombre Cargo Roberto Plasencia Saldaña.- Presidente.- Roberto Francisco Plasencia Torres.- Vocal.- Mauricio Plasencia Torres.- Vocal Se hace constar que los Sres. Roberto Plasencia Saldaña, Roberto Francisco Plasencia Torres y Mauricio Plasencia Torres, aceptaron sus nombramientos y tomaron posesión de sus cargos. 1 Se resuelve ratificar el cargo del C.P. José de Jesús Padilla Origel, como Comisario de la Sociedad. PUNTO CUATRO.- En relación con el Cuarto Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea informó a los señores accionistas, sobre la conveniencia de otorgar Poderes, atendiendo a las resoluciones precedentes. Discutido que fue lo anterior, y por unanimidad de votos, los señores accionistas resolvieron lo siguiente: RESOLUCIÓN: 1. Se resuelve otorgar con efectos a partir de la protocolización de la presente Acta de Asamblea, los siguientes Poderes al Lic. Roberto Plasencia Saldaña y al Lic. Roberto Francisco Plasencia Torres, para ejercitarse de manera individual: Poder General amplísimo para pleitos y cobranzas de acuerdo con el párrafo primero del Artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus equivalentes en los demás estados de la República, con todas las facultades generales y las especiales a que se refiere el Artículo 2587 del citado Código, y sus equivalentes con los demás Estados de la República, entre las que de una manera enunciativa, pero no limitativa, se citan las siguientes: ejercer toda clase de derechos y acciones, ante cualesquiera autoridades y juntas de conciliación y arbitraje, someterse a cualquier jurisdicción, desistirse del juicio de amparo, presentar denuncias y querellas como parte ofendida y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y para firmar los documentos necesarios para el ejercicio de este mandato. Poder General amplísimo para Actos de Administración, conforme al segundo párrafo del Artículo 2554 antes mencionado, y sus equivalentes con los demás Estados de la República, con facultades para poder realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, teniendo entre otras, que se mencionan en forma enunciativa y no limitativa, la de celebrar contratos de arrendamiento, de comodato, de mutuo y de crédito sin garantía, de obra, de prestación de servicios, de trabajo y de cualquier otra índole. Poder General amplísimo para Actos de Administración Laboral, con todas las facultades generales y aún con las especiales que conforme a la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del artículo 2064 del Código Civil para el Estado de Guanajuato y los artículos 2554 y 2587 del Código Civil vigente del Distrito Federal. Los alcances de este poder son además para que el apoderado comparezca ante todas las autoridades laborales relacionadas con el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo, así como INFONAVIT, Instituto Mexicano del Seguro Social y FONACOT, a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que correspondan a la mandante, en los que comparecerá con el carácter de representantes de la mandante, en amplios términos del Artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo que determina: "los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas establecidas, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto, los obliga en sus relaciones con los trabajadores". Consecuentemente, el representante podrá ejecutar las siguientes facultades, sin que la numeración que se va a expresar sea limitativa, sino simplemente explicativa: comparecer en carácter de representante especial del mandante en los términos de los artículos 11, 692, fracción II, 876 y 878 de la Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades laborales, el INFONAVIT, el IMSS y el FONACOT, comparecer a las audiencias de conciliación en que sea citado el mandante por las juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales, con todas las facultades generales y aun las especiales que conforme a la Ley requieran poder o cláusula especial en términos de los artículos 2554 y 2587 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y federal para toda la República. Tienen también facultad expresa para articular y absolver posiciones. Poder general amplísimo para actos de dominio, de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 2554 (Dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos correlativos en los Códigos Civiles de los distintos estados de los Estados Unidos Mexicanos. Poder ilimitado para otorgar y suscribir en cualquier forma, Títulos de Crédito de acuerdo con el Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Poder ilimitado para otorgar avales o garantías, o

Pag: 8/18



Certificado N°
723457138820
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



solicitar préstamos a nombre de la Sociedad. Poder ilimitado para abrir, manejar y cerrar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad y designar las personas autorizadas para hacer depósitos y girar en contra de ellas. Poder para designar y revocar los nombramientos de Gerentes y demás funcionarios que estime conveniente, señalando sus atribuciones, obligaciones y remuneraciones. Poder para solicitar y obtener préstamos ante cualquier Institución Bancaria Nacional o Extranjera, con o sin garantía específica. Poder para otorgar y revocar poderes generales o especiales, reservándose o no su ejercicio..." -----

DÉCIMO QUINTO. Por escritura pública número 67,139 sesenta y siete mil ciento treinta y nueve, de fecha 21 veintiuno de agosto de 2017 dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del suscrito Notario, la cual quedó debidamente inscrita ante el Registro Público de Comercio de la ciudad de León, Guanajuato, bajo el folio mercantil electrónico 15611*20 en fecha 30 treinta de agosto de 2017 dos mil diecisiete, se protocolizó el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 veintiuno de agosto de 2017 dos mil diecisiete, en la cual se aprobó el retiro de accionistas y la inclusión de nuevo accionista.

DÉCIMO SEXTO. Por escritura pública número 72,796 setenta y dos mil setecientos noventa y seis, de fecha 07 siete de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, otorgada ante la fe del suscrito Notario, y la cual quedó debidamente inscrita ante el Registro Público de Comercio de la ciudad de León, Guanajuato, bajo el folio mercantil electrónico 15611*20, en fecha 10 diez de julio del 2020 dos mil veinte, se protocolizó el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 11 once de abril del 2018 dos mil dieciocho, en la cual se nombró al Consejo de Administración de la sociedad, integrado de la siguiente manera: ROBERTO FRANCISCO PLASENCIA TORRES.- PRESIDENTE.- MAURICIO PLASENCIA TORRES.- SECRETARIO.- JUAN CARLOS ALONSO CARDOSO.- VOCAL.- FRANCISCO SASHIDA KEY.- VOCAL.- ENRIQUE MULLER Y DE LA LAMA.- VOCAL. -----

DÉCIMO SÉPTIMO. Por escritura pública número 81,535 ochenta y un mil quinientos treinta y cinco, de fecha 05 de noviembre de 2020 dos mil veinte, otorgada ante la fe del suscrito Notario, la cual quedó debidamente inscrita ante el Registro Público de Comercio de la ciudad de León, Guanajuato, bajo el folio mercantil electrónico 15611*20 en fecha 23 veintitrés de agosto de 2021 dos mil veintiuno, se protocolizó el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 13 trece de marzo del 2019 dos mil diecinueve, mediante la cual se ratificaron los nombramientos de los integrantes del Consejo de Administración de la sociedad, integrado de la siguiente manera: ROBERTO FRANCISCO PLASENCIA TORRES.- PRESIDENTE.- MAURICIO PLASENCIA TORRES.- SECRETARIO.- JUAN CARLOS ALONSO CARDOSO.- VOCAL.- FRANCISCO SASHIDA KEY.- VOCAL.- ENRIQUE MULLER Y DE LA LAMA.- VOCAL. -----

DÉCIMO OCTAVO. Por escritura pública número 81,536 ochenta y uno mil quinientos treinta y seis, de fecha 05 de noviembre de 2020 dos mil veinte, otorgada ante la fe del suscrito Notario, la cual quedó debidamente inscrita ante el Registro Público de Comercio de la ciudad de León, Guanajuato, bajo el folio mercantil electrónico 15611*20 en fecha 08 ocho de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, se protocolizó el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 diez de agosto de 2020 dos mil veinte, en la cual se aprobó el retiro del señor Ricardo Torres Álvarez como accionista de la sociedad, y en consecuencia la disminución de capital social en su parte variable. -----

DÉCIMO NOVENO. Por escritura pública número 81,537 ochenta y uno mil quinientos treinta y siete, de fecha 05 de noviembre de 2020 dos mil veinte, otorgada ante la fe del suscrito Notario, la cual quedó debidamente inscrita ante el Registro Público de Comercio de la ciudad de León, Guanajuato, bajo el folio mercantil electrónico 15611*20 en fecha 16 dieciséis de julio de 2021 dos mil veintiuno, se protocolizó el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 10 diez de agosto de 2020 dos mil veinte, en la cual se tomaron, entre otros acuerdos, el nombramiento del nuevo Consejo de Administración de la sociedad y otorgamiento de Poderes en favor de los consejeros, en los términos que en su parte conducente transcribo a continuación: "... RESOLUCIONES.- OCTAVA.- Se aprueba nombrar a los señores ROBERTO FRANCISCO PLASENCIA TORRES, MAURICIO PLASENCIA TORRES y JUAN CARLOS ALONSO CARDOSO, como PRESIDENTE, SECRETARIO y VOCAL, respectivamente, del Consejo de Administración de la sociedad, con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea y hasta en tanto sus nombramientos no sean revocados... DÉCIMA.- Los señores ROBERTO FRANCISCO PLASENCIA TORRES y MAURICIO PLASENCIA TORRES, como Presidente y Secretario del Consejo de Administración, respectivamente, gozarán, conjunta o separadamente, de los poderes y facultades que por ley les corresponda, así como de los referidos en la cláusula décima cuarta de los estatutos sociales, reformados íntegramente en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 16 de julio del 2012, cuya acta quedó protocolizada mediante la escritura pública número 48,287 de fecha 19 de julio del 2012, otorgada ante la fe del Lic. Enrique Durán Llamas, Notario Público número 82 de León, Guanajuato, misma que se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase, con la salvedad de que los actos de dominio y el poder cambiario tendrán que ser ejercidos por el señor Mauricio Plasencia Torres de manera mancomunada con el señor Roberto Francisco Plasencia Torres, a quien no le aplicará esta restricción..." -----

VIGÉSIMO. Por escritura pública número 85,552 ochenta y cinco mil quinientos cincuenta y dos, de fecha 30 treinta de julio de 2021 dos mil veintiuno, otorgada ante la fe del suscrito Notario, la cual quedó debidamente inscrita ante el Registro Público de Comercio de la ciudad de León, Guanajuato, bajo el folio mercantil electrónico 15611*20 en fecha 08 ocho de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, se protocolizó el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 08 ocho de julio de 2021 dos mil veintiuno, en la cual se tomaron, entre otros acuerdos, la modificación en el objeto social, en los términos que en su parte conducente transcribo a continuación: "... ORDEN DEL DÍA... II. PRESENTACIÓN, REVISIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL OBJETO SOCIAL, Y, EN CONSECUENCIA, LA MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA SEGUNDA Y ADICIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA BIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. III. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES. Una vez discutido lo anterior, los señores accionistas, por unanimidad de votos, procedieron a desahogar los puntos contenidos en el Orden del Día... PUNTO II En relación con el segundo punto del orden del día, el Presidente de la Asamblea manifestó a los asistentes que, por así convenir a los intereses de la Sociedad, se precisaba llevar a cabo una modificación a la CLÁUSULA SEGUNDA del objeto social, así como adicionar la CLÁUSULA SEGUNDA BIS a los estatutos sociales, proponiendo para tal efecto que, a partir de esta fecha, dichas cláusulas queden redactadas en el contrato social en los siguientes términos: Inicio de la transcripción: "...CLÁUSULA SEGUNDA. La sociedad tiene por objeto social: 1. Suscribir, comprar, vender, negociar, disponer y celebrar toda clase de operaciones activas o pasivas con acciones, partes sociales, bonos, títulos y valores de cualquier clase, así como tomar participaciones o partes de





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

Lic. Enrique Durán Llamas

Notario Público No. 82

AV. ROMA No. 317 ESQ. CALLE MADRID
COL. ANDRADE, C.P. 37020, LEÓN, GTO. MÉX.
TELS/FAX: (477) 714-07-24, 713-38-29, 146 98 14 a b 17



COTEJADO

interés en otras sociedades o entrar en comandita. 2. Promover, constituir, fomentar, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades de cualquier especie o naturaleza, tanto nacionales como extranjeras, y participar en su administración, operación, organización, dirección, control, reestructuración, asociación, fusión, escisión o liquidación. CLÁUSULA SEGUNDA BIS. La Sociedad podrá llevar a cabo las siguientes actividades: a) Obtener ingresos por intereses y por servicios de tesorería. b) Obtener, desarrollar y/o contratar, activa o pasivamente, por cualquier título, en el país o en el extranjero: (i) Patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, derechos de autor (y conexos) y, en general, cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual; y, (ii) Toda clase de licencias, sublicencias, concesiones y franquicias. c) Contratar, activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios y conferir comisiones. d) Obtener, contratar o conceder préstamos, créditos, fianzas o financiamientos, otorgando o recibiendo las garantías correspondientes, pudiendo emitir o suscribir cualquier clase de título o valor. E) Asumir o contratar, por cualquier medio legal, toda clase de deudas propias o a cargo de terceros. f) Pagar toda clase de deudas propias o a cargo de tercero(s), por cualquier medio legal. G) Adquirir, enajenar, transmitir, disponer, poseer, permutar, arrendar, subarrendar, dar o tomar en usufructo o en comodato, o gravar la propiedad o posesión de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como de otros derechos reales o personales sobre ellos, que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social o para las operaciones u objetos sociales de las sociedades mercantiles o civiles, asociaciones e instituciones en las que la Sociedad tenga algún interés o participación de cualquier naturaleza. H) Fungir como representante, intermediaria, mediadora, comisionista, agente, factor, asesora y prestadora de servicios de cualquier naturaleza, ante toda clase de personas o instituciones de naturaleza civil o mercantil, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en la realización de toda clase de operaciones, actos y contratos civiles, mercantiles, de crédito, laborales y de cualquier otra naturaleza. I) Gestionar, tramitar, obtener y contratar todo tipo de créditos, préstamos, inversiones, capitales, financiamiento y cualquier otro tipo de recurso. J) Constituir y otorgar toda clase de garantías, cargas y obligaciones, sobre todo o parte de las propiedades de la Sociedad, incluyendo garantías reales y avales, para garantizar cualesquiera obligaciones propias o de empresas en las cuales la Sociedad tenga intereses o participación, o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico y/o corporativo, al igual que para garantizar obligaciones de terceros, pudiendo obligarse solidaria, subsidiaria e ilimitadamente en favor de terceros, ya sean personas físicas o morales, incluyendo sus Accionistas. K) Participar en todo tipo de procedimientos de contratación, tanto públicos como privados. L) Otorgar, suscribir, aceptar, girar, librar, endosar, garantizar, constituirse en aval o transmitir toda clase de títulos de crédito o documentos que importen una obligación o derecho, a favor o en contra de la Sociedad, de conformidad con el artículo 9º (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. m) Obtener todo tipo de permisos, concesiones, licencias, autorizaciones, programas y aprobaciones gubernamentales de los niveles federal, estatal y municipal, que sean necesarios o convenientes. N) Establecer sucursales, agencias, oficinas y subsidiarias en los Estados Unidos Mexicanos y en el extranjero. O) Abrir y cerrar cuentas bancarias, y contratar cualquier tipo de operación activa, pasiva o de servicios con cualquier institución de crédito nacional o extranjera, o con cualquier entidad financiera autorizada por la ley y por autoridades financieras para realizarla. P) Adquirir y enajenar, por cualquier título permitido por la ley, sea de manera temporal o definitiva, todo tipo de bienes muebles, inmuebles o intangibles. Q) Celebrar toda clase de actos jurídicos, acuerdos, convenios y contratos que sean necesarios, con apego a la normatividad aplicable." Fin de la transcripción. En atención a lo anteriormente expuesto y previa deliberación exhaustiva al respecto, los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes: RESOLUCIONES QUINTA. Se aprueba la modificación del objeto social de la empresa, y, en consecuencia, la modificación a la CLÁUSULA SEGUNDA de los estatutos sociales, para que a partir de esta fecha quede redactada en los términos antes señalados. SEXTA. Se aprueba la adición de la CLÁUSULA SEGUNDA BIS a los estatutos sociales, la cual a partir de esta fecha queda inserta en el contrato social, en los términos antes señalados..."

VIGÉSIMO PRIMERO. Por escritura pública número 86,662, ochenta y seis mil seiscientos sesenta y dos, de fecha 11 once de octubre de 2021 dos mil veintiuno, otorgada ante la fe del suscrito Notario, la cual quedó debidamente inscrita ante el Registro Público de Comercio de la ciudad de León, Guanajuato, bajo el folio mercantil electrónico 15611*20 en fecha 12 doce de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, se protocolizó el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 18 dieciocho de agosto de 2021 dos mil veintiuno, en la cual se tomaron los acuerdos que en su parte conducente transcribo a continuación: "...ORDEN DEL DÍA... II. PRESENTACIÓN, REVISIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO O, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD... Una vez discutido lo anterior, los señores accionistas, por unanimidad de votos, procedieron a desahogar los puntos contenidos en el Orden del Día... PUNTO II. Por lo que toca al segundo punto del orden del día, el Presidente manifestó a los asistentes que, por así convenir a los intereses de la Sociedad, se precisaba ratificar los nombramientos de los señores ROBERTO FRANCISCO PLASENCIA TORRES, MAURICIO PLASENCIA TORRES y JUAN CARLOS ALONSO CARDOSO, como PRESIDENTE, SECRETARIO y VOCAL, respectivamente del Consejo de Administración. En atención a lo anteriormente expuesto y previa deliberación exhaustiva al respecto, los señores accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes: RESOLUCIONES.- SEXTA. Se aprueba ratificar el nombramiento de los señores ROBERTO FRANCISCO PLASENCIA TORRES, MAURICIO PLASENCIA TORRES y JUAN CARLOS ALONSO CARDOSO, como PRESIDENTE, SECRETARIO y VOCAL, respectivamente, del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea y hasta en tanto sus nombramientos no sean revocados, a quienes se les exime de caucionar el manejo de sus respectivos cargos..."

VIGESIMO SEGUNDO. Por escritura pública número 97,539, noventa y siete mil quinientos treinta y nueve, de fecha 16 dieciséis de mayo de 2024 dos mil veinticuatro, otorgada ante la fe del Lic. Enrique Eduardo Durán Córdova, Notario Auxiliar de la suscrita Notaría Pública número 82, la cual quedó debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, bajo el folio mercantil electrónico 15611*20, el día 07 siete de junio de 2024 dos mil veinticuatro, se protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 17 diecisiete de abril de 2024 dos mil veinticuatro, documento del cual transcribo en su parte conducente, lo siguiente: "...PUNTO II. Por lo que toca al segundo punto del orden del día, el Presidente manifestó a los asistentes que, por así convenir a los intereses de la Sociedad, se precisaba ratificar los nombramientos de los señores ROBERTO FRANCISCO PLASENCIA TORRES, MAURICIO PLASENCIA TORRES y JUAN

Pag: 10/18



Certificado N°
723457138820
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



CARLOS ALONSO CARDOSO, como PRESIDENTE, SECRETARIO y VOCAL, respectivamente, del Consejo de Administración. En atención a lo anteriormente expuesto y previa deliberación exhaustiva al respecto, los señores accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes: RESOLUCIONES. QUINTA. Se aprueba ratificar el nombramiento de los señores ROBERTO FRANCISCO PLASENCIA TORRES, MAURICIO PLASENCIA TORRES y JUAN CARLOS ALONSO CARDOSO, como PRESIDENTE, SECRETARIO y VOCAL, respectivamente, del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea y hasta en tanto sus nombramientos no sean revocados, a quienes se les exime de caucionar el manejo de sus respectivos cargos...SEXTA. En consecuencia, el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado de la siguiente manera:-----

CONSEJERO-----	CARGO-----
ROBERTO FRANCISCO PLASENCIA TORRES-----	PRESIDENTE-----
MAURICIO PLASENCIA TORRES-----	SECRETARIO-----
JUAN CARLOS ALONSO CARDOSO-----	VOCAL-----

OCTAVA. Los señores ROBERTO FRANCISCO PLASENCIA TORRES y MAURICIO PLASENCIA TORRES, como Presidente y Secretario del Consejo de Administración, respectivamente, gozarán, conjunta o separadamente, de los poderes y facultades que por ley les corresponda, así como de los referidos en la cláusula décima cuarta de los estatutos sociales, reformados íntegramente en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 07 de junio de 2012, cuya acta quedó protocolizada mediante la escritura pública número 48,312, de fecha 24 de julio de 2012, otorgada ante la fe del Lic. Enrique Durán Llamas, Notario Público número 82 de León, Guanajuato, misma que se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase...OCTAVA. Se otorga en favor de los señores ROBERTO FRANCISCO PLASENCIA TORRES y MAURICIO PLASENCIA TORRES, en su carácter de Presidente y Secretario del Consejo de Administración, respectivamente, con independencia de las facultades que les derivan de su cargo en los estatutos sociales, para que los ejerzan en lo individual o conjuntamente, con las limitaciones que más adelante se mencionan, los poderes y facultades siguientes: A) PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del primer párrafo del artículo 2,064 (dos mil sesenta y cuatro) del Código Civil vigente para el Estado de Guanajuato, así como del artículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus similares de los demás Estados de la República en los que se ejerzan los presentes poderes; teniendo, inclusive, las facultades especiales establecidas en los artículos 2,095 (dos mil noventa y cinco) y 2,100 (dos mil cien) del Código Civil para el Estado de Guanajuato, así como los artículos 2,582 (dos mil quinientos ochenta y dos) y 2,587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus similares de todas las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos en donde se ejerzan dichas facultades... B) PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos de los artículos 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, su correlativo el artículo 2,064 (dos mil sesenta y cuatro) del Código Civil para el Estado de Guanajuato y sus equivalentes en los demás Estados de la República, con todas las facultades a que se refieren los artículos 2,587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y 2,100 (dos mil cien) del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Con las facultades que a continuación se mencionan, de manera enunciativa más no limitativa: I. Para acrecentar y conservar los negocios de la Sociedad; hacer y recibir pagos, otorgar recibos, hacer adquisición de bienes, incluyendo adquirir participación en el capital de otras sociedades; dar y recibir en arrendamiento con derecho o no al subarriendo, otorgar y recibir en comodato; celebrar contratos de cuenta corriente con Instituciones de Crédito; constituir fianzas a favor de la Sociedad y liberarlas, extinguida la obligación principal; así como aceptar la constitución de prenda o hipotecas a favor de la Sociedad y en su momento, otorgar el finiquito respectivo; constituir fideicomisos y adquirir derechos de fideicomisario; celebrar contratos con Organizaciones Auxiliares de Crédito; y, en general, celebrar todo tipo de contratos y convenios de la forma, términos y modalidades que crea convenientes, siempre y cuando se trate de un acto administrativo y, por consecuencia, otorgar y firmar los documentos públicos y privados para ello sean necesarios... C) PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL. Con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusulas especiales conforme a la ley, por lo que sin limitación alguna, para comparecer ante todas las autoridades en materia de trabajo, relacionadas en el artículo 523 quinientos veintitrés y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), a realizar toda gestión y trámites necesarios para la solución de los asuntos que afecten al mandante, a los que comparecer en carácter de administrador y por lo tanto representante del mandante, en términos de los artículos 11 once, 692 seiscientos noventa y dos, en su fracción II segunda, 876 ochocientos setenta y seis y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo; pudiendo actuar ante el sindicato o sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo, con facultad expresa para realizar funciones y actos de administración para los efectos previsto en el artículo 11 once de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; y podrán asimismo, celebrar contratos individuales y colectivos y darlos por terminados o rescindirlos... D) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA FISCAL, para ser ejercido en asuntos de naturaleza fiscal y/o de seguridad social, con la más amplia representación que el caso requiera en términos de los artículos 19 (diecinueve) y 19-A (diecinueve letra "A") del Código Fiscal de la Federación. Con facultades de representación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ante cualquier otra autoridad de naturaleza fiscal, sea federal, estatal o municipal, así como ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y cualquier otra autoridad, dependencia y/o particular. Con facultades para, en forma enunciativa y no limitativa: (i) Inscribir a la Sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes, modificar su inscripción y registrar establecimientos o sucursales; (ii) Aumentar o disminuir sus obligaciones fiscales; (iii) Inscribir a la poderdante como patrón en el IMSS y realizar cualesquiera actos y trámites que se requieran ante dicho instituto, en relación con la Sociedad o sus trabajadores; (iv) Obtener toda clase de firmas, claves, registros y nombres de usuario, a fin de que la Sociedad pueda cumplir sus obligaciones por medio de Internet o cualesquier otros





PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

Lic. Enrique Durán Llamas

Notario Público No. 82

AV. ROMA No. 317 ESQ. CALLE MADRID
COL. ANDRADE, C.P. 37020, LEÓN, GTO. MÉX.
TELS/FAX: (477) 714-07-24, 713-38-29, 146 98 14 a b 17



medios electrónicos, sean remotos o no; (v) Para llevar a cabo todos los trámites necesarios y firmar toda la documentación relacionada para solicitar y obtener el Certificado de la firma electrónica (e.Firma) o cualquier otra firma que se establezca, y realizar cualesquier gestiones en este sentido; (vi) Presentar toda clase de avisos, inclusive por medios remotos como el Internet; (vii) Firmar y presentar declaraciones de impuestos normales, complementarias, informativas, estadísticas o de cualquier otra clase, inclusive por medios remotos como el Internet; (viii) Solicitar y hacer aclaraciones de todo tipo; (ix) Presentar y firmar cualquier documento que estime conveniente o necesario, le sea o no requerido; (x) Recibir notificaciones y documentos de todo tipo, inclusive la cédula de identificación fiscal; (xi) Atender inspecciones y/o visitas; (xii) Solicitar la compensación o la devolución de saldos a favor, pudiendo al efecto recibir los cheques correspondientes, lo que no incluye la facultad para endosarlos; y, (xiii) En general, realizar cualquier trámite que se requiera, de conformidad con las disposiciones fiscales de carácter federal, estatal o municipal. E) **PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA ADUANERA.** Tan amplio como en derecho proceda, para que en nombre y representación de la Sociedad realice toda clase de trámites, gestiones, promociones, desahogos y procedimientos relacionados con sus actividades comerciales, solicitar y gestionar certificados de origen y, en general, realizar todos los actos y trámites concernientes a Comercio Exterior, Aduanas y Logística Internacional, ante cualquier autoridad, dependencia, entidad, organismo, institución o sistema, de todos los niveles de gobierno, mismas que, de manera enunciativa mas no limitativa, se mencionan a continuación: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y cualquiera de sus Administraciones, incluyendo la Agencia Nacional de Aduanas de México y cualquiera de sus aduanas... F) **PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA ACTOS DE RIGUROSO DOMINIO.** En los términos del tercer párrafo del artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y correlativos de los Códigos Civiles de las demás Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades de dueño; entre las cuales se incluyen, de manera enunciativa pero no limitativa, poder para celebrar todo tipo de contratos, convenios y arreglos y cumplir con cualquier tipo de actos, sin perjuicio de que cualquiera de dichos actos impliquen transferencia o gravamen de bienes muebles e inmuebles; así como crear o constituir cualquier tipo de garantías, ya sea reales o personales, incluyendo garantías en relación con obligaciones de terceros, con o sin contraprestación, estando facultada expresamente para aportar bienes a otras personas morales o físicas cuyo objeto sea igual o similar... G) **FACULTADES DE DONACIÓN.** Para llevar a cabo donaciones a nombre y por cuenta de la sociedad, ya sea a título oneroso o gratuito, en términos de lo dispuesto por el artículo 2065 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. **LIMITANTES:** Las facultades antes descritas solo podrán ser ejercidas por el señor Mauricio Plasencia Torres de manera mancomunada con el señor Roberto Francisco Plasencia Torres, mientras que éste último podrá realizarlas de forma individual y sin limitación alguna. H) **PODER ESPECIAL PARA TÍTULOS DE CRÉDITO,** con facultades para otorgar, suscribir, aceptar, girar, librar, ceder, endosar, garantizar, constituirse en aval o transmitir toda clase de títulos de crédito o documentos que importen una obligación o derecho, a favor o en contra de la Sociedad o a favor de terceros, de conformidad con los artículos 9º (novenio) y 85 (ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. **LIMITANTES:** Las facultades antes descritas solo podrán ser ejercidas por el señor Mauricio Plasencia Torres de manera mancomunada con el señor Roberto Francisco Plasencia Torres, mientras que éste último podrá realizarlas de forma individual y sin limitación alguna. I) **PODER ESPECIAL PARA CUENTAS BANCARIAS,** para realizar la apertura y/o cancelación de cuentas bancarias y cualquier movimiento o acto bancario que se requiera respecto de las mismas, así como designar a las personas autorizadas para firmar en ellas y, en general, para tramitar y obtener cualquier medio electrónico y remoto de identificación, acceso y manipulación de dichas cuentas, y en general para realizar las operaciones de crédito permitidas por la ley en cuanto se relacionen con actos, operaciones, contratos, arreglos y convenios y actos jurídicos en general, directamente vinculados con la administración de los negocios de la sociedad. J) **PODER ESPECIAL PARA CRÉDITOS,** para celebrar, con toda clase de instituciones o sociedades bancarias, de crédito y financieras, operaciones de descuento, así como cualquier tipo de operaciones bancarias o financieras, ya sean activas o pasivas, necesarias para el cumplimiento del objeto social, sin limitación alguna. **LIMITANTES:** Las facultades antes descritas solo podrán ser ejercidas por el señor Mauricio Plasencia Torres de manera mancomunada con el señor Roberto Francisco Plasencia Torres, mientras que éste último podrá realizarlas de forma individual y sin limitación alguna. K) **PODER ESPECIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS,** para otorgar fianzas y, en general, garantizar toda clase de obligaciones propias o de terceros, según lo permita el objeto social de la Sociedad, ante terceras personas, físicas o morales, y otorgar o suscribir títulos de crédito, contratos y demás documentos que fueren necesarios para formalizar dichas operaciones. **LIMITANTES:** Las facultades antes descritas solo podrán ser ejercidas por el señor Mauricio Plasencia Torres de manera mancomunada con el señor Roberto Francisco Plasencia Torres, mientras que éste último podrá realizarlas de forma individual y sin limitación alguna. L) **OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES Y REVOCARLOS,** para delegar u otorgar cualquiera de las atribuciones conferidas en este instrumento, a una o más personas, así como sustituir sus poderes generales, en todo o en parte, reservándose su ejercicio, y revocar los poderes o sustituciones que la Sociedad otorgue. Lo anterior sin perjuicio de que puedan ser otorgados o revocados por otras personas u órganos con facultades para ello..."

VIGÉSIMO TERCERO. Mediante la escritura pública número 97,891, noventa y siete mil ochocientos noventa y uno, de fecha 25 veinticinco de junio de 2024 dos mil veinticuatro, otorgada ante la fe del suscrito Notario Público, la cual quedó debidamente inscrita ante el Registro Público de Comercio de la ciudad de León, Guanajuato, bajo el folio mercantil electrónico 15611*20 en fecha 02 dos de julio de 2024 dos mil veinticuatro, se otorgó un Poder General en favor del licenciado **FRANCISCO NÚÑEZ KAUFMANN**, documento del cual transcribo en su parte conducente, lo siguiente: "...CLÁUSULAS PRIMERA. **OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES.** La Sociedad Mercantil denominada: **"GRUPO CALZADO FLEXI"**, **SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, representada en este acto por el Licenciado **ROBERTO FRANCISCO PLASENCIA TORRES**, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, por medio del presente instrumento otorga en favor del Licenciado **FRANCISCO NÚÑEZ KAUFMANN**, un **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, INCLUYENDO FACULTADES LABORALES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS**, para ejercerse con las facultades siguientes: A) **PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS**, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en términos del primer párrafo del artículo 2064 (dos mil sesenta y cuatro), del Código Civil para el Estado de Guanajuato, y su correlativo, el primer

COTEJADO

Pag: 12/18



Certificado N°
723457138820
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, y sus artículos correlativos en las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos en los que se ejerzan los presentes poderes; teniendo, inclusive, las facultades especiales establecidas en los artículos 2095 (dos mil noventa y cinco) y 2100 (dos mil cien) del Código Civil para el Estado de Guanajuato y sus correlativos los artículos 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus similares de todas las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos en donde se ejerzan dichas facultades. El Apoderado ejercerá las facultades que a continuación se mencionan, de manera enunciativa más no limitativa: I. Ejercitar toda clase de derechos, acciones, trámites y gestiones ante autoridades de la Federación, de los estados y de los municipios, ya sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles, mercantiles, administrativas, penales y laborales, sean estas locales o federales; contestar demandas, oponer excepciones y defensas, reconvenir, recusar con causa o sin ésta; rendir y aportar toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos, objetar y redargüir de falsos a los de la contraria, en su caso; presentar testigos y a su vez protestar a los de la contraria y los repregunte y tache; articular y absolver posiciones; aceptar sentencias definitivas e interlocutorias, interponer toda clase de recursos; desistirse de lo principal, de sus intereses, de cualquier recurso e inclusive el del juicio de amparo; transigir y comprometer en árbitros; asistir a audiencias y diligencias de cualquier índole; hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para el Poderdante la adjudicación de toda clase de bienes muebles o inmuebles y, por cualquier título, hacer subrogación de derechos; endosar en procuración títulos de crédito; ejecutar, embargar y representar a la Poderdante en los embargos que en su contra se decreten; pedir el remate de los bienes embargados, nombrar peritos y recusar a los de la contraria; asistir a almonedas; recibir valores y otorgar recibos y cartas de pago, en su caso; cuestionar, obtener y aceptar el otorgamiento de garantías por terceros, como hipotecas, prendas o cualesquiera otras, celebrando al efecto toda clase de contratos y convenios privados, ante notario público, corredor público, o ante cualquier otro funcionario que por la materia del asunto pueda o deba conocer del mismo. II. Iniciar, continuar, transigir, contestar o desistirse en cualquier clase de juicios, procedimientos, trámites o diligencias, ya sean judiciales, administrativos, laborales o fiscales, en los que la Poderdante tenga o pueda tener el carácter de parte actora, demandada, quejosa, ofendida, tercera perjudicada o cualquier otro carácter, o en los que tenga o pueda llegar a tener algún interés, ya sea directo o indirecto. III. Presentar denuncias y querellas penales cuando resulte víctima u ofendida la Poderdante o ésta tenga un interés, aún en casos concretos y especiales, pudiendo negociar y celebrar acuerdos reparatorios y otorgar el perdón correspondiente conforme a los artículos 187 ciento ochenta y siete, 188 ciento ochenta y ocho, 189 ciento ochenta y nueve, 190 ciento noventa, 225 doscientos veinticinco y 485 cuatrocientos ochenta y cinco, fracción IV cuarta, todos ellos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, le confiere facultades al mandatario como Asesor Jurídico o Defensor, para que haga valer, en su nombre, los derechos que le asisten, previstos en el artículo 20 veinte, Apartado "C", letra "C", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 108 ciento ocho al 111 ciento once del Código Nacional de Procedimientos Penales, para ser ejercidas tanto en materia de delitos tanto del fuero común como del federal; para constituirse en coadyuvante del Ministerio Público; reclamar el importe de la reparación de los daños y perjuicios y recuperarlo y recibir bienes o pagos. IV. Llevar a cabo todos los actos tendientes a la recuperación, liberación o recepción de vehículos o mercancías que al momento en que hayan sido robados o sufrido un siniestro, se encontraban amparados o no por una póliza de seguro y que corresponda a la Poderdante la propiedad o posesión de los mismos, estando al efecto facultado para solicitar toda clase de información y realizar cuanta diligencia se requiera ante las autoridades administrativas o judiciales, del ámbito federal, estatal o municipal, así como ante toda clase de particulares, pudiendo a la vez presentar y recibir toda la documentación que al efecto sea necesaria, recibir la posesión de los referidos vehículos o mercancías, y firmar o expedir los recibos correspondientes por los bienes recuperados, liberados o recibidos. Asimismo, el Apoderado podrá oír y recibir toda clase de notificaciones, avisos, documentos, resoluciones, oficios y comunicaciones, así como atender, desahogar y contestar requerimientos, solicitudes, presentar promociones, exhibir y presentar la documentación que se solicite o se requiera y, en general, realizar todos aquellos trámites que al efecto procedan para cumplir con los actos antes mencionados. B) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, conforme a la Ley, en los términos del segundo párrafo del artículo 2064 dos mil sesenta y cuatro, del Código Civil para el Estado de Guanajuato y su correlativo, el segundo párrafo del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus artículos correlativos de los códigos civiles de las demás entidades federativas en las que se ejerza el presente poder. El Apoderado podrá ejercer las facultades que a continuación se mencionan, de manera enunciativa mas no limitativa: I. Para celebrar, modificar, terminar anticipadamente y rescindir toda clase de contratos, ya sean civiles, mercantiles, laborales, administrativos y, en general, todos aquellos contratos, convenios, arreglos o actos jurídicos o comerciales o de cualquier otra naturaleza o índole, incluyendo entre otros, contratos de servicios, distribución, mediación, compra, venta, suministro, almacenamiento, arrendamiento, subarrendamiento, dación en pago, reporto, comisión mercantil, depósito, préstamo, crédito, fideicomiso, prenda, hipoteca, fianza, comodato, seguro, permuta, donación, franquicia, bursátiles, de servicios bancarios, de propiedad industrial e intelectual y todos aquellos contratos y convenios, arreglos o actos jurídicos y comerciales o de cualquier otra naturaleza, que sean necesarios para el desarrollo y cumplimiento del objeto social de la Poderdante. II. Para representar a su Poderdante en cualquier asamblea, ya sea especial o general, ordinaria o extraordinaria, de todas aquellas sociedades en las que la Poderdante tenga el carácter de socio o accionista, pudiendo comparecer con voz y voto, aprobar y, en su caso, desahogar todos los puntos del orden del día que se sometan a su consideración, con facultades expresas para votar en cualquier sentido las resoluciones propuestas, siempre en beneficio de los intereses de su representada. III. Para actos de administración y representación laboral en los términos de lo dispuesto en el artículo 11 once de la Ley Federal del Trabajo, segundo párrafo del artículo 2554, dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil Federal y sus correlativos en los Códigos Civiles de las demás entidades federativas, para que lo ejerza ante las autoridades que se señalan en el artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, confiriéndole al representante mencionado las facultades más amplias que en derecho procedan, para intervenir en representación de la Poderdante en cualquier audiencia o etapa procesal en términos de los artículos 684 seiscientos ochenta y cuatro guion letra E, 692 seiscientos noventa y dos y 695 seiscientos noventa y cinco de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para proponer arreglos conciliatorios, tomar decisiones y suscribir convenios en términos del invocado dispositivo legal. IV. Para representar



Certificado
723457138820
Verifique validez
<http://www.fojas.>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

Lic. Enrique Durán Llamas

Notario Público No. 82

AV. ROMA No. 317 ESQ. CALLE MADRID
COL. ANDRADE, C.P. 37020, LEÓN, GTO. MÉX.
TELS/FAX: (477) 714-07-24, 713-38-29, 146 98 14 a b 17



COTEJADO

a la Poderdante y realizar sin limitación alguna cualesquier actos, trámites, gestiones y avisos administrativos y legales, así como firmar y recibir documentos, notificaciones y valores ante o de cualquier persona física o jurídica, o ante o de cualquier autoridad, dependencia, entidad, organismo, institución o sistema, de los niveles federal, estatal o municipal, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa: La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Administración General de Aduanas, el Padrón General de Importadores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y ante cualquiera de sus Direcciones, oficinas o dependencias, la Dirección General de Inversiones Extranjeras, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto del Fondo Nacional de Crédito para los Trabajadores (FONACOT), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CON SAR), las Cámaras de Comercio correspondientes y, en general, cualquiera otra entidad o instancia del gobierno federal, estatal o municipal, sea administrativa, legislativa o judicial o institución de cualquier otra índole cuyos trámites y gestiones impliquen el ejercicio de facultades administrativas. C) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, en los términos de lo dispuesto en el artículo 11 once de la Ley Federal del Trabajo, segundo párrafo del artículo 2554, dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana, para que lo ejerza ante las autoridades que se señalan en el artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, confiriéndole al representante mencionado las facultades más amplias que en derecho procedan, para intervenir en representación de la Poderdante en cualquier audiencia o etapa procesal en términos de los artículos 684 seiscientos ochenta y cuatro guion letra E, 692 seiscientos noventa y dos y 695 seiscientos noventa y cinco de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para proponer arreglos conciliatorios, tomar decisiones y suscribir convenios en términos del invocado dispositivo legal. En caso de ser necesario, para desahogar la prueba confesional a cargo de la Poderdante en términos del artículo 786 setecientos ochenta y seis, 788 setecientos ochenta y ocho, 790 setecientos noventa de la Ley Federal del Trabajo y, en general, para actuar con la calidad de administrador ante las autoridades a que se refiere el artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; queda facultado también, para llevar a cabo actos de suspensión, terminación o rescisión de relaciones de trabajo, acorde con lo estipulado en los artículos 42 cuarenta y dos, 46 cuarenta y seis, 47 cuarenta y siete, 49 cuarenta y nueve y 53 cincuenta y tres de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, de manera enunciativa mas no limitativa, podrá articular y absolver posiciones, incluyendo sobre hechos propios de la poderdante; hacer posturas en remate, adjudicarse bienes, recibir pagos, transigir, intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, interponer y desistirse de toda clase de recursos en cualquier materia, incluyendo el juicio de amparo; para representar a la poderdante ante cualquier particular o autoridad, sea ésta del orden municipal, estatal o federal, ante los Centros de Conciliación Locales o Tribunales del Poder Judicial en el ámbito Federal, Centros de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato y de los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado en ámbito local, y/o de los Tribunales de las entidades federativas en materia laboral, de cualquier jurisdicción en la República Mexicana y de la Ciudad de México, conforme a las atribuciones previstas en los artículos 590 quinientos noventa guion letra E, 590 quinientos noventa guion letra F, 604 seiscientos cuatro, 605 seiscientos cinco, 684 seiscientos ochenta y cuatro guion letra E y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor, además de las facultades consignadas en el artículo 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del citado Código Civil Federal. D) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA FISCAL. Para ser ejercido en asuntos de naturaleza fiscal y/o de seguridad social, con la más amplia representación que el caso requiera en términos de los artículos 19 (diecinueve) y 19-A (diecinueve letra "A") del Código Fiscal de la Federación, con facultades de representación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ante cualquier otra autoridad de naturaleza fiscal, ya sea federal, estatal o municipal, así como ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y cualquier otra autoridad, dependencia y/o particular. Con facultades para, en forma enunciativa y no limitativa: (i) Solicitar y obtener modificaciones o actualizaciones a la Cédula de Identificación Fiscal, así como inscribir y dar de alta establecimientos o sucursales; (ii) Aumentar o disminuir sus obligaciones fiscales; (iii) Inscribir a la poderdante como patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y realizar cualesquiera actos y trámites que se requieran ante dicho instituto, en relación con la Poderdante o sus trabajadores; (iv) Obtener toda clase de firmas, claves, registros y nombres de usuario, a fin de que la Poderdante pueda cumplir sus obligaciones por medios electrónicos, sean remotos o no; (v) Para llevar a cabo todos los trámites necesarios y firmar toda la documentación relacionada para solicitar y obtener el Certificado de la firma electrónica (e.Firma) o cualquier otra firma que se establezca, y realizar cualesquier gestiones en este sentido; (vi) Presentar toda clase de avisos, inclusive por medios remotos o electrónicos; (vii) Firmar y presentar declaraciones de impuestos normales, complementarias, informativas, estadísticas o de cualquier otra clase, inclusive por medios remotos como el Internet; (viii) Presentar aclaraciones, quejas, denuncias y sugerencias; (ix) Presentar y firmar cualquier documento que estime conveniente o necesario, le sea o no requerido; (x) Recibir notificaciones y documentos de todo tipo, inclusive la constancia de situación fiscal; (xi) Atender inspecciones y/o visitas; (xii) Solicitar devoluciones de impuestos y realizar compensaciones, pudiendo al efecto recibir los cheques correspondientes, lo que no incluye la facultad para endosarlos; y, (xiii) En general, realizar cualquier trámite que se requiera y ejercer cualesquiera derechos del contribuyente conforme a las leyes de la materia. E) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA ADUANERA. Para realizar toda clase de trámites, gestiones, promociones, desahogos y procedimientos relacionados con las actividades comerciales de su Poderdante, solicitar y gestionar certificados de origen y, en general, realizar todos los actos y trámites concernientes a Comercio Exterior, Aduanas y Logística Internacional, ante cualquier autoridad, dependencia, entidad, organismo, institución o sistema, de todos los niveles de gobierno, mismas que, de manera enunciativa mas no limitativa, se mencionan a continuación: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y cualquiera de sus Administraciones, incluyendo la Agencia Nacional

Pag: 14/18



Certificado N°
723457138820
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>





Lic. Enrique Durán Llamas

Notario Público No. 82

AV. ROMA No. 317 ESQ. CALLE MADRID
COL. ANDRADE, C.P. 37020, LEÓN, GTO. MÉX.
TELS/FAX: (477) 714-07-24, 713-38-29, 146 98 14 a b 17



a fin de defenderlos, cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los Apoderados se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los poderes que se otorguen."

"ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL: En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen."

ES PRIMER TESTIMONIO QUE SACO DE SU MATRÍZ Y ORIGINAL RESPECTIVOS, QUE CORRESPONDEN AL VOLUMEN 1,528 MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO, QUE ENCABEZA ESTA ESCRITURA, Y VA EN 07 SIETE HOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE SELLADAS, COTEJADAS Y CORREGIDAS, EXPIDIÉNDOSE A FAVOR DE RAÚL ANTONIO GONZÁLEZ BRADANOVIC. EN LA CIUDAD DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO A 15 QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DOS MIL VEINTICUATRO. DOY FE.

LIC. ENRIQUE DURAN LLAMAS
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO 82



COTEJADO



Certificado
723457138820
Verifique validez
<http://www.fojas.>



SIN TEXTO





SECRETARIA DE GOBIERNO



Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

S.G./GTO.

Derechos \$147

- 1.- En México
- 2.- El presente documento es: INSTRUMENTO NOTARIAL DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024 RELATIVO AL PRIMER TESTIMONIO QUE CONTIENE UN PODER ESPECIAL. NOTARIOS - Titular: GRUPO CALZADO FLEXI S.A.P.I DE C.V. - Ha sido firmado por: EL CIUDADANO LICENCIADO ENRIQUE DURAN LLAMAS
- 3.- Quien actúa en calidad de: TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 82, EN LEGAL EJERCICIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.
- 4.- y está revestido del sello correspondiente a :
DE LA NOTARIA

Certificado

- 5.- En: GUANAJUATO
- 6.- por: LICENCIADO MARCO ANTONIO MERCADO LIRA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LEGALIZACIONES ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
- 7.- El 16 de OCTUBRE de 2024
- 8.- Folio: 011669
- 9.- Sello

10.- Firma



La presente apostilla puede ser consultada en <https://sg.guanajuato.gob.mx/legalizaciones/>

La presente apostilla solo certifica la firma y sello, no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.



SIN TEXTO

Certifico: que este documento de
Ocho. hojas se protocoliza bajo el
repertorio N° 29024 de fecha
30/10/2024 De acuerdo al art. 430
inciso cuarto del C.O.T.

